

주의 및 통보

1. 제 목 : 네트워크 장비 분리발주
2. 관계기관 : ○○보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 통신 중계기 노후화에 따라 장애 예방 및 통신망 안정화로 전산업무 환경 개선을 위해 네트워크 장비 L2스위치²⁾를 교체하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

물품 계약 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조(추정가격의 산정)에 따라 계약담당자는 예산에 계상된 금액 등을 기준으로 하여 추정가격을 산정하여야 하며, 동법 시행령 제29조 및 공단 「계약사무규정」 제49조(분할 수의계약)에서 정한 제공고 입찰 및 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우 등에 한하여 분할 수의계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 발주부서는 연간 사업계획에 따라 단일 사업 추진 시 정당한 사유가 없는 한 한 건의 사업으로 계획을 수립하여 계약을 의뢰하여야 하며, 계약담당자는 분리발주 여부를 확인하여 「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에 따라 경쟁입찰을 추진하거나 나라장터 조달쇼핑몰에 등재된 물품일 경우 해당 쇼핑몰을 통해 구입하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원 L2스위치 교체 내역을 검토한 결과, ##년 예산서 상 단일 사업 네트워크 장비 교체 목적으로 예산 #천만 원을 배정 받았으며, ‘##년

2) L2스위치 : 원내 전산망에 PC, 프린터 등의 전산기기를 연결하는 통신 중계기

2월 L2 스위치 최초 교체계획(안)에 따르면 교체 필요수량을 ##개로 명시하고 있어 한 건의 사업으로 발주가 가능한 것으로 보이며, 발주부서의 계획에 따라 도입 시기 및 업무비중 등을 고려하여 단계적 교체를 감안하더라도 교체 수량 전체의 추정가격이 수의계약 범위를 초과하므로 경쟁 입찰 또는 나라장터 조달 쇼핑몰을 통하여 구입하여야 하나, '##.##월 L2스위치 #개를 우선 계약 요청하였고 납품 전 '##.##월 #개를 추가로 같은 업체에 수의계약 요청하였습니다.

또한, 계약담당자는 발주부서의 물품 구입 계획 및 동일 물품 추가 구입 요청에 대해 확인하지 않고 동일 업체와 #회 수의계약을 체결하였습니다.

[표 1] L2스위치 분리발주 및 계약내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

계약건명	계약기간	납품일자	계약방법	계약금액	계약상대자

4. 관계기관 의견

- ○●보훈병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●보훈병원장은

- 발주부서 및 계약 담당부서는 분리발주 및 분할 수의계약이 발생하지 않도록 관련 법령을 준수하여 계약하여 주시기 바라며, (통보)
- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게「주의」조치하시기 바랍니다. (주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고